01 筆記：行政法法源

一、課程導論與學習方法

PQRST 學習法

- **Preview（預覽）**：上課前先翻閱講義，大致了解主題
- **Question（提問）**：看到標題就思考「這是什麼？要怎麼考？」
- **Read（閱讀）**：上課時專注聽講並閱讀教材
- **Self-recitation（自我複述）**：下課後回想今天學了什麼
- **Test（測驗）**：透過考古題驗證學習成果

> 準備一試的核心策略：**先理解再記憶**，避免死背。行政法體系龐大，要靠理解串聯概念。

二、行政法的法源體系

總覽

```
法源
├── 成文法
│   ├── 憲法
│   ├── 法律
│   ├── 行政命令
│   │   ├── 緊急命令
│   │   ├── 法規命令
│   │   ├── 行政規則
│   │   └── 職權命令
│   ├── 自治規章
│   └── 條約
└── 不成文法
    ├── 習慣法
    ├── 法官法（判例/決議/大法庭）
    ├── 大法官解釋／憲法裁判
    └── 一般法律原則
```

三、成文法體系

（一）憲法

- 最高位階法源，行政行為不得牴觸

（二）法律

- 經立法院三讀通過、總統公布
- 具有**法律保留**的拘束力

（三）行政命令

1. 緊急命令（釋字543）

項目	內容
依據	憲法增修條文 §2 III
發布者	總統
時機	為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故
程序	經行政院會議決議，發布後 10 日內提交立法院追認
性質	具有**暫時替代或變更法律**的效力

釋字543 重點：

- 緊急命令是**總統的非常措施權**
- 具有**暫時替代法律**的效力
- 可以牴觸法律，但**不能牴觸憲法**

- 為因應緊急情勢的需要，執行機關得依緊急命令**再發布具體執行命令**（概括授權）
- 執行命令的內容不得超越緊急命令的範圍

> ☑ 考點：緊急命令可暫時替代法律 → 效力高於法律
> ☑ 考點：緊急命令不能牴觸憲法
> ☑ 考點：釋字543承認執行機關可依緊急命令再發布執行命令

2. 法規命令

項目	內容
定義	行政程序法 §150：行政機關基於**法律授權**，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定
要件	須有**法律明確授權**
位階	低於法律，不得牴觸法律

3. 行政規則

項目	內容
定義	行政程序法 §159：上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作
性質	**對內**效力為原則，原則上不直接對外拘束人民
例外	解釋性行政規則、裁量基準 → 可能透過**間接適用**對人民產生影響

4. 職權命令（釋字570）

- **爭議**：行政程序法施行後，行政機關能否在無法律授權下，以職權訂定具有外部效力的命令？
- **釋字570 立場**：
  - 原則上：行政程序法施行後，外部性職權命令缺乏法律授權，應有疑慮
  - 例外：針對**細節性、技術性事項**的職權命令，仍有存在空間

> ☑ 考點：職權命令 vs 法規命令的差異在於有無**法律授權**
> ☑ 考點：釋字570 — 細節性技術性事項的職權命令仍有存續空間

（四）自治規章

- 地方自治團體依法制定的法規
- 包含自治條例、自治規則等

（五）條約

釋字329：條約的定義

- **廣義條約**：凡國際間的書面協定，不論名稱為何（公約、協定、議定書等），均屬之
- **內容涉及人民權利義務**者 → 應送立法院審議
- 經立法院審議通過 → 具有**國內法律**的效力

條約的內國法化

- 條約在國際法上生效 ≠ 在國內法上直接適用
- 須經過**內國法化**程序（如立法院審議）才具國內法效力
- 直接適用（self-executing）的條約：條文本身夠明確，可直接作為國內法適用

兩岸協議

- 兩岸人民關係條例的規範
- 非屬傳統國際法上的「條約」
- 但可能涉及人民權利義務 → 仍有送立法院審議的問題

> ☑ 考點：釋字329 — 條約的定義與送審標準
> ☑ 考點：內國法化程序的必要性

四、不成文法體系

（一）習慣法

釋字400：公用地役權（既成道路）

項目	內容
背景	私有土地長期供公眾通行，形成既成道路
要件	① 不特定公眾通行所必要 ② 非僅為特定人之便利 ③ 經歷年代久遠而未曾中斷
效果	形成**公用地役關係**，土地所有權人不得任意排除公眾通行
補償	國家應依法辦理徵收並給予補償，否則構成**特別犧牲**

> ☑ 考點：釋字400 是臺灣行政法中習慣法的唯一典型案例
> ☑ 考點：既成道路三要件 — 公眾通行必要、非特定人便利、年代久遠未中斷

（二）法官法

1. 判例制度 → 已廢除

- 舊制：最高法院選編判例，具有拘束力
- 問題：判例脫離原判決事實，僅留下抽象法律見解，侵害**審判獨立**
- 現狀：判例制度已廢除，舊判例不再具有拘束力，僅作為參考

2. 決議制度 → 已廢除

- 舊制：最高法院庭長法官聯席會議作成決議，統一法律見解
- 問題：同樣有侵害**審判獨立**的疑慮
- 現狀：已被大法庭制度取代

3. 大法庭制度（取代判例 + 決議）

- 法院組織法規定
- 當各庭間對法律見解有歧異時 → 交由**大法庭**統一見解
- 大法庭裁定具有拘束**提案庭**的效力
- 比判例、決議更符合正當程序

4. 院解字

- 司法院的統一解釋
- 性質：統一解釋，但**不具有直接拘束法官**的效力
- 法官可以**拒絕適用**院解字

> ☑ 考點：判例、決議已廢除 → 因違反審判獨立
> ☑ 考點：大法庭制度取代判例與決議，拘束提案庭
> ☑ 考點：院解字不直接拘束法官

（三）大法官解釋 / 憲法裁判

- 司法院大法官作成
- 具有拘束全國各機關的效力
- 憲法訴訟法施行後 → 改為**憲法法庭裁判**

（四）一般法律原則

- 作為法源的最後一層
- 包含多種原則（明確性、比例原則、信賴保護等）

五、一般法律原則 — 規範模式

規則 vs 原則

比較項目	規則（Rule）	原則（Principle）
結構	條件句：「若 A 則 B」	最佳化要求：「盡可能實現」
適用方式	全有全無（all or nothing）	程度化實現（可衡量、可讓步）
衝突處理	一方無效	個案衡量，較重者優先
舉例	紅燈停、綠燈行	比例原則、明確性原則

💡 原則是一種「盡可能的要求」（optimization requirement），不是絕對的命令，而是在法律與事實條件許可下，盡最大可能實現的規範。

六、明確性原則

（一）釋字432 — 明確性原則 1.0

三要件（判準）

要件	內容
理解可能性	受規範者能夠**理解**法律規定的意涵
預見可能性	受規範者能夠**預見**其行為是否符合法律構成要件
審查可能性	法院能夠透過**司法審查**加以確認

- 三要件為**同時滿足**的要求
- 法律規定必須讓人民**當下**就能理解、預見

> ☑ 考點：釋字432 — 理解、預見、審查三要件
> ☑ 考點：80% 的明確性原則考題用釋字432 即可處理

（二）釋字767 — 明確性原則 2.0

背景事實

- **藥害救濟法 §13 第9款**：「常見且可預期之藥物不良反應」不予救濟
- 人民主張：「常見且可預期」文字過於抽象，違反明確性原則

大法官見解

項目	內容
結論	**合憲** — 不違反明確性原則
關鍵理由	修正了「預見」的**時間點**
論述	雖然人民**當下**無法完全理解「常見且可預期」的意涵，但透過**有告知義務之人**（醫師、藥師）事後告知，人民仍可有**合理程度的預見**

432 vs 767 比較

比較項目	釋字432（1.0）	釋字767（2.0）
嚴格度	較嚴格	較寬鬆
理解/預見時點	**當下**就要能理解、預見	可以延後到**事後**（經告知後）
前提條件	法律條文本身須夠清楚	須有**有告知義務之人**存在
適用場景	一般情形（80%的題目）	有「有義務之人」可事後告知的特殊情形

答題要領

```
題目出現明確性原則 →
  ├── 一般情形 → 套釋字432（理解、預見、審查）
  └── 題目有「有告知義務之人」存在 → 套釋字767
        └── 雖當下無法預見，但事後經告知可預見 → 仍算明確
```

> ☑ 考點：釋字767 — 有義務之人的事後告知使預見時點延後
> ☑ 考點：不能亂用767 — 必須題目中有「有告知義務之人」存在才能適用
> ✗ 易錯：藥害救濟法的題目若只套432，無法得出「事後預見」的結論 → 會掉分

七、本堂課重點回顧

1. **法源體系**：成文法（憲法、法律、行政命令、自治規章、條約）＋ 不成文法（習慣法、法官法、大法官解釋、一般法律原則）
2. **緊急命令**：釋字543 — 可暫時替代法律、可再發布執行命令、不得牴觸憲法
3. **職權命令**：釋字570 — 細節性技術性事項仍有存續空間
4. **條約**：釋字329 — 定義與內國法化
5. **習慣法**：釋字400 — 既成道路公用地役權（臺灣唯一案例）

6. **法官法**：判例與決議已廢、大法庭制度取代、院解字不拘束法官
7. **明確性原則**：
    - **釋字432**（1.0）：理解、預見、審查 → 一般適用
    - **釋字767**（2.0）：有告知義務之人事後告知也算明確 → 特殊適用